ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Rua Washington Luiz, 1110 - Bairro Centro Histórico - CEP 90010-460 - Porto Alegre - RS - (51) 3287-1800 - https://www.oabrs.org.br

DECISÃO

Examinados, em gabinete, trata-se de denúncia encaminhada pelo advogado Felipe André de Carvalho Lima OAB/MG em desfavor da advogada Roselaine Portal Tebaldi OAB/RS 86.340, referente à prática, em tese, de publicidade irregular.

Os processos da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional são considerados fase preliminar dos processos ético-disciplinares da OAB/RS, em conformidade com as normas do Código de Ética e Disciplina, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, e demais normas correlatas. Assim, por analogia, entendo estarem presentes os pressupostos de admissibilidade da denúncia, como dispõem os arts. 55, 56 e 57 do Código de Ética e Disciplina.

Compete à Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional o processamento do feito, com fulcro no art. 122 do Regimento Interno da OAB/RS.

O presente processo deverá tramitar em sigilo, só tendo acesso as suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente, como refere o art. 72, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Analisada a admissibilidade, passo a exarar a decisão.

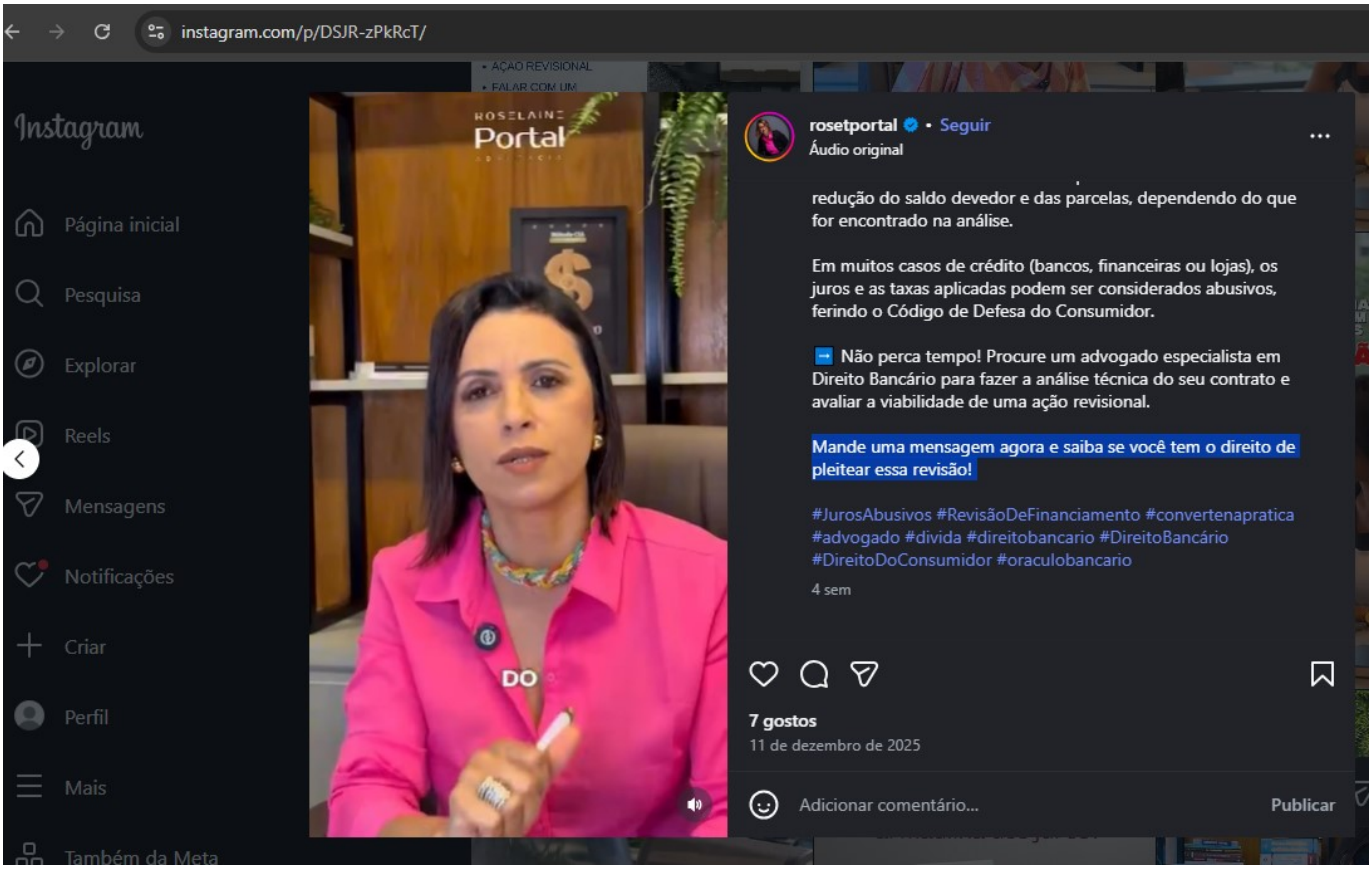
I - Promessa de Resultado e Indução ao Litígio:

A denúncia encaminhada a esta Comissão relata que a advogada Roselaine Portal Tebaldi OAB/RS 86.340, estaria realizando captação de clientela por meio de sua página profissional na rede social Instagram (https://www.instagram.com/rosetportal). Relata, ainda, que a referida profissional teria ajuizado mais de 2 (dois mil) ações no ano de 2025, o que indicaria a possível prática de advocacia predatória.

Na denúncia, consta a indicação do link de um vídeo publicado em sua página profissional na rede social Instagram (https://www.instagram.com/reels/DB1S6LQRy8r/), no qual se observa uma suposta chamada à litigância, uma vez que, ao final do vídeo, a advogada afirma: ***"Entre em contato conosco. Nós vamos avaliar o seu caso."***

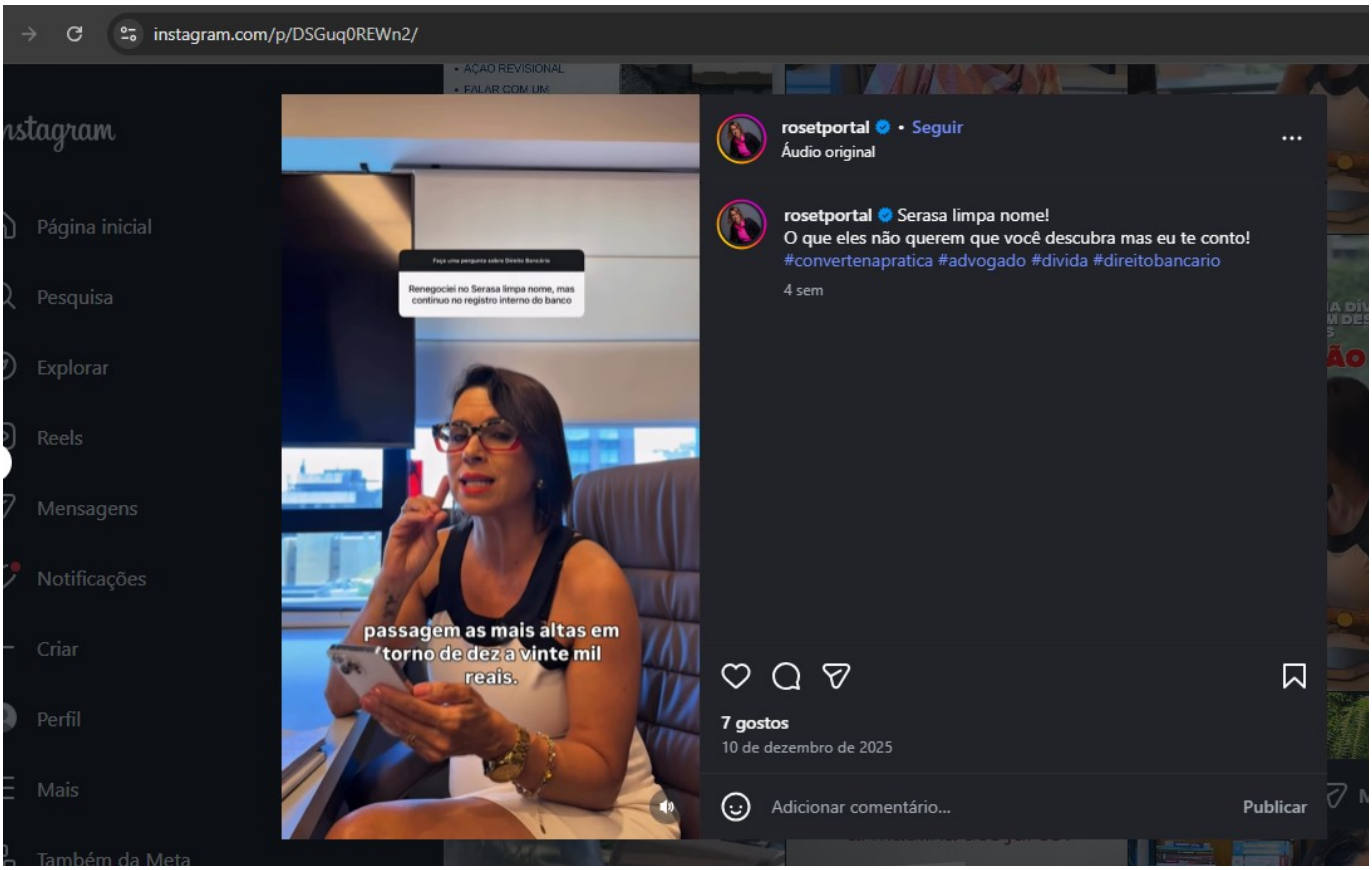
Ademais, em diligência realizada por esta Comissão junto à referida rede social, verificou-se que a advogada divulga conteúdos que configuram promessa de resultados, bem como indução à propositura de demandas judiciais, condutas que podem caracterizar violação às normas éticas e disciplinares que regem o exercício da advocacia. Para fins de comprovação, seguem abaixo capturas de tela de publicações veiculadas na rede social Instagram:

"Mande uma mensagem agora e saiba se você tem o direito de pleitear essa revisão!"



Link da publicação: (https://www.instagram.com/p/DSJR-zPkRcT/)

"Você tem indenização de dano moral e diga-se de passagem, as mais altas em torno de dez a vinte mil reais."



Link da publicação: (https://www.instagram.com/p/DSGuq0REWn2/)

O Provimento nº 205/2021 veda a menção à promessa de resultados, bem como a utilização de casos concretos com o objetivo de ofertar serviços profissionais.

> **Provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB**
>
> Art. 3º A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas:
>
> II - divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes, a outros(as) advogados(as) ou à sociedade;
>
> III - anúncio de especialidades para as quais não possua título certificado ou notória especialização, nos termos do parágrafo único do art. 3º-A do Estatuto da Advocacia;
>
> IV - utilização de orações ou expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação;
>
> **§ 1º Entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta e informativa a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil profissional e as informações atinentes ao exercício profissional, conforme estabelecido pelo § 1º, do art. 44, do Código de Ética e Disciplina, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou à contratação de serviços, sendo vedada a promoção pessoal.**
>
> Art. 6º Fica **vedada**, na publicidade ativa, qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, **assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional.**

A recente cartilha elaborada pelo Comitê Regulador de Marketing do Conselho Federal da OAB (https://s.oab.org.br/arquivos/2024/06/d3e16df4-0e57-4ca5-8a8d-b6ff8a60c3b9.pdf) traz orientações sobre chamadas à litigância, contratação de serviços advocatícios, além de diretrizes sobre o uso de patrocínio, botões como "clique aqui" e links de contato:

> **IMPORTANTE – SÃO VEDADAS** as **CHAMADAS PARA AÇÃO, (LITIGÂNCIA)** ou à **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**, nos termos do § único do art. 46 do Código de Ética e Disciplina da OAB c/c art. 3º, V, do Provimento n. 205/2021. Logo, não há óbice na disponibilização dos dados de contato do escritório, nos termos do art. 4º, §3º do Provimento em referência.
>
> 11
>
> **03. É PERMITIDO o IMPULSIONAMENTO de temas na rede social aberta?**
>
> **SIM,** é permitido, desde que em caráter **INFORMATIVO**, não denotando oferta de serviços jurídicos e sem o propósito de captação de clientela, mantendo ainda a **SOBRIEDADE e DISCRIÇÃO**.
>
> **04. É PERMITIDO o uso do BOTÃO CLIQUE AQUI ou LINK DE CONTATO?**
>
> **SIM,** desde que não possuam chamadas para ação como: **"CONTRATE NOSSOS TRABALHOS", "PROCURE SEUS DIREITOS AQUI"; FOI LESADO, POSSO LHE AJUDAR", "ME CONTRATE".**
> Assim, o clique deve conduzir a questões **MERAMENTE INFORMATIVAS, SEM INDUZIR AO ACIONAMENTO.**
> Pode **CONTER:** fone, WhatsApp, E-mail do escritório.

Ressalto que é permitido a produção de conteúdo jurídico informativo nas redes sociais. Entretanto, não

deverão os textos divulgados induzir o leitor a uma promessa de resultados, bem como induzir ao litígio, a fim de promover a captação de clientela, conforme expõe o art. 41 do Código de Ética e Disciplina:

> Art. 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de clientela.

Acrescento ainda que, o Código de Ética e Disciplina da OAB, deixa claro no artigo 7° que: **"É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela"**.

Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS acerca da publicidade irregular, configurando captação de clientela:

> Processo Disciplinar Nº 1101020.00006339/2020-20 - por unanimidade EMENTA: TED Nº 468/2021. **PUBLICIDADE IRREGULAR. OFERTA DE SERVIÇOS PARA POSTULAÇÃO JUDICIAL. PUBLICIDADE CARACTERIZANDO oferecimento de serviços ou captação de clientela**. Publicação veiculada dentro de hospital e site com finalidade de captação de clientes, informando meios de contato com frases **"Precisa de Advogado?", "Procure seus Direitos!", "Fale Conosco!"** associada a logomarca do escritório. Caracterizada infração ético disciplinar aos artigos 34, inc IV, do EAOAB, e 7º, 39 e 40, inciso VI, do Código de Ética e Disciplina da OAB. procedente a presente representação convertida em advertência, nos termos do artigo 36, parágrafo único, do EAOAB. Oitava Turma Julgadora TED/RS – Relator RAPHAEL KLASER - Porto Alegre, 15 de junho de 2021.
>
> Processo Disciplinar Nº 21.0000.2019.022865-0 - por unanimidade EMENTA: TED Nº 640/2021. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EX OFFICIO. **INFRAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA CONFIGURADA**. 1. A Sociedade de Advogados é punida na pessoa de seus sócios, levando em consideração que a advocacia é atividade personalíssima. Assim, latente a ilegitimidade passiva da Sociedade representada. **2. A infração do artigo 34, inciso IV do EAOAB, pela jurisprudência do Conselho Federal, é de natureza formal, não necessitando a ocorrência do resultado para sua consumação. Tal infração corrobora o aspecto não mercantil da profissão, já que pela ótica da legislação ética da classe nenhuma forma de captação de cliente é admissível. Caso concreto em que demonstrada a veiculação de publicidade por revista e por panfletos, com imagens e orações que instigavam o leitor ao ajuizamento de ações judiciais, com a divulgação de valores e a oferta de variados serviços jurídicos, tudo realizado com intuito de captar clientes, o que é vedado pela legislação de regência**. Décima Turma Julgadora TED/RS – Relator RAFAEL ALVES DA ANUNCIAÇÃO - Porto Alegre, 27 de julho de 2021.
>
> Processo n° 1100882.00026374/2020-20 – Repte: OAB EX OFFÍCIO DA SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL x Repdo: C.M. (Proc. ALLISON DA SILVA DONEDA – OAB/RS 119.759). EMENTA TED: **Publicidade imoderada. Captação de clientela de forma irregular. Ocorrência. A veiculação de propaganda que foge aos padrões estabelecidos pelo Código de Ética e Disciplina da OAB configura propaganda imoderada, proposta com o intuito de captação irregular de clientela.** Representação julgada procedente. Pena de censura convertida em advertência. Inteligência dos incisos IV e XIII do artigo 34, do EAOAB. Segunda Turma Julgadora do TED – Relatora Eliana Fialho Herzog - Porto Alegre, 16 de novembro de 2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora - Gestão 2022/2024 do Egrégio Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em julgar procedente a representação para condenar a representada à sanção disciplinar de censura, por infração ao art. 34, IV e XIII do EAOAB, convertida em advertência, conforme art. 36, § único da lei 8.906/94, considerando a presença de circunstância atenuante, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste. Na ausência da Relatora, a leitura do voto foi proferida pelo julgador Antonio Carlos Tovo Loureiro. Porto Alegre, 16 de novembro de 2022. ISAAC NEWTON CASTIEL MENDA, Presidente da Turma. ELIANA FIALHO HERZOG, Relatora.
>
> Processo n. 1102484.00038614/2025-20 - OAB EX OFFÍCIO da Seccional do Rio Grande do Sul x A.P.C. (Procs.: Lucas Gonçalves Conceição - OAB/RS 94.861 e Gustavo Schuch Tessmann - OAB/RS 74.419). Ementa TED Nº 1057/2025: REPRESENTAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR. **PUBLICIDADE**

> **IRREGULAR EM MEIO VIRTUAL.** Participação da advogada em vídeos com agente político. **Divulgação de serviços jurídicos gratuitos com promessa de resultado. Captação indevida de clientela. Infrações aos arts. 34, IV, do Estatuto, ao Código de Ética e Disciplina e aos arts. 3º, 4º e 6º do Provimento nº 205/2021 do CFOAB.** Remoção posterior dos conteúdos e adequação voluntária às normas. Ausência de antecedentes disciplinares. Reconhecimento de circunstância atenuante. Aplicação da sanção de censura convertida em advertência, nos termos do art. 36, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Sanção a ser aplicada em ofício reservado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os integrantes da Quinta Turma Julgadora - Gestão 2025/2027 do Egrégio Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em julgar procedente a representação para condenar o representado à sanção disciplinar de censura convertida em advertência, por infração aos arts. 34, IV, do Estatuto, arts. 39 e 46 Código de Ética e Disciplina e, aos arts. 3º, 4º e 6º do Provimento nº 205/2021 do CFOAB. Ainda, à unanimidade, em determinar a expedição de ofício à CFEP, para que proceda à verificação, acerca da eventual continuidade da prática de publicidade irregular nas redes sociais da representada, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste. Porto Alegre, 10 de outubro de 2025. NEWTON ARTUR MEDEIROS GIULIANI, Presidente da turma. CÉSAR ANVERSA VARGAS, Relator.

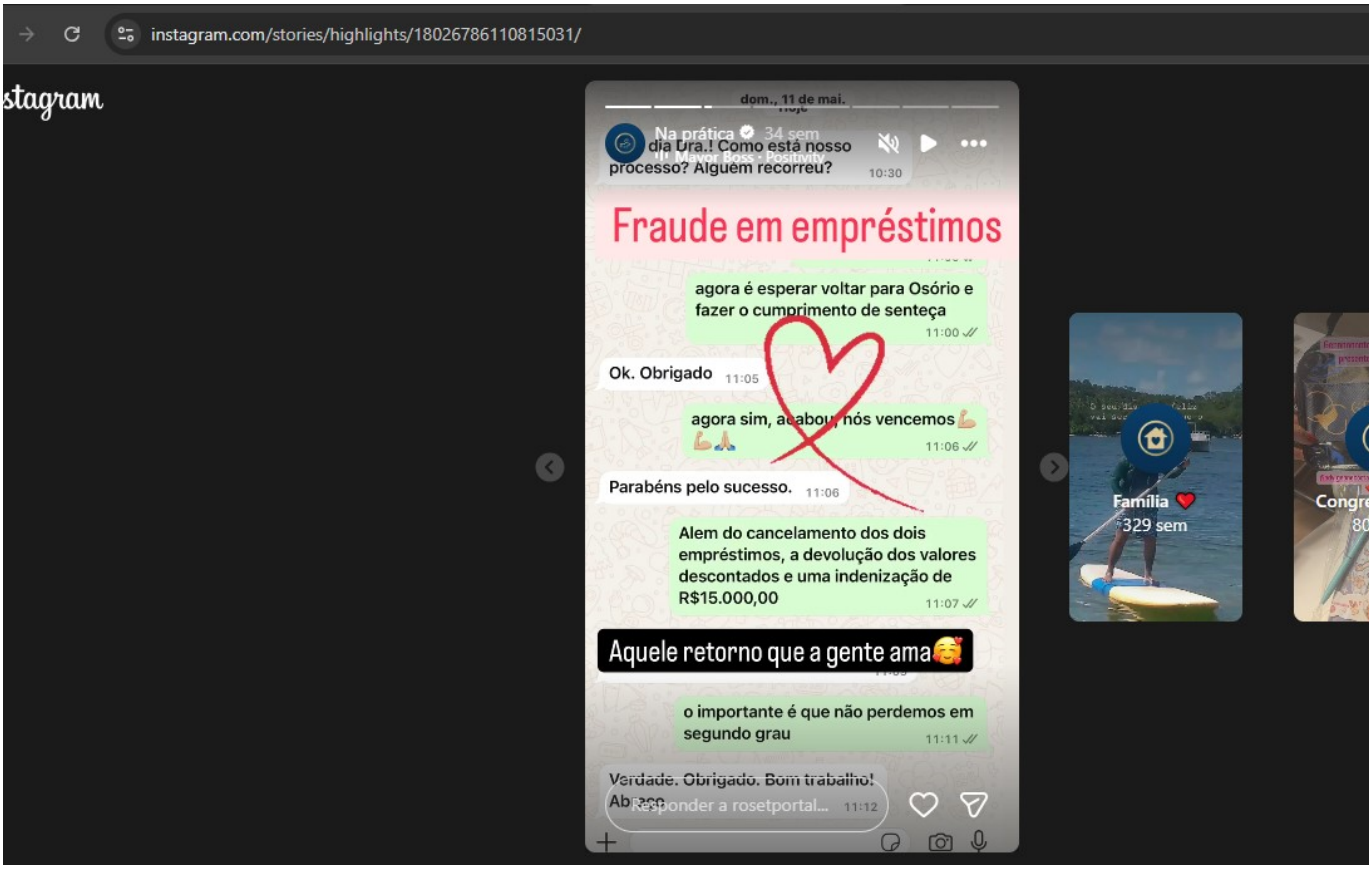
Assim, o marketing jurídico foi expressamente autorizado pelo Provimento nº 205/2021, desde que compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações estabelecidas, de modo que recomenda-se detida análise das disposições constantes do Estatuto, do CED e do Provimento nº 205/2021.

Destaco que as postagens irregulares mencionadas na decisão servem apenas como exemplos de conteúdo considerado inadequado. Todo o material publicado deve ser revisado, e todas as postagens que contenham publicidade irregular devem ser devidamente removidas.

Dessa forma, a advogada deverá remover de suas páginas profissionais as publicações citadas que contenham promessa de resultados e indução ao litígio.

II - Divulgação de Clientes e Resultados:

Ao analisar a página profissional da advogada Roselaine Portal Tebaldi OAB/RS 86.340, na rede social Instagram (https://www.instagram.com/rosetportal), verificou-se a utilização da ferramenta denominada "destaques", intitulada "Na prática", na qual são divulgados diversos feedbacks recebidos de seus clientes, incluindo menção a resultados obtidos em ações que patrocina. A título de comprovação:



Observe-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê em seu art. 42, que é vedado ao advogado (a), divulgar ou deixar que sejam divulgadas **listas de clientes e demandas**.

> Art. 42. É vedado ao advogado:
>
> IV – divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas;

Ressalta-se que não há qualquer restrição quanto à manifestação pública de clientes sobre a atuação de seus advogados, inclusive em redes sociais, uma vez que tais manifestações são espontâneas e independem da conduta do profissional. Todavia, a iniciativa da advogada de reproduzir essas manifestações em sua própria rede social configura infração ao disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB.

Nesse contexto, acrescento o entendimento do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP com relação à publicação de depoimento de cliente:

> **PUBLICIDADE PROFISSIONAL – MARKETING JURÍDICO – PUBLICAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE CLIENTES EM PÁGINAS DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA – VEDAÇÃO ÉTICA.** A publicidade na advocacia é sóbria, discreta e informativa. É a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil profissional e as informações verdadeiras atinentes ao exercício profissional, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou à contratação de serviços, sendo vedada a promoção pessoal. Publicidade é diferente de propaganda. A prestação de serviços do advogado não é uma mercadoria e não pode ser tratada como tal. O serviço que foi considerado bom por determinado cliente pode não ser bom para outro. A advocacia é atividade meio e não de resultado. **A publicação de depoimentos de clientes pode induzir o potencial cliente a entender erroneamente que tal profissional ou banca de advogados, em razão de tais publicações, teria mais qualificação e alcançaria resultados melhores que outros profissionais do mesmo ramo do Direito, talvez mais preparados.** Como a avaliação da prestação de serviços tem caráter extremamente subjetivo, é difícil checar a veracidade das informações contidas nos depoimentos, inclusive porque os nomes dos clientes e dados dos casos não podem ser divulgados em hipótese alguma, para que não haja violação do sigilo

> profissional, que é de ordem pública e inderrogável. Precedentes. **Proc. 25.0886.2024.014979-1 - v.u., em 16/05/2024, parecer e ementa da Rel. Dra. MARIA CAROLINA NUNES VALLEJO, Rev. Dra. RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, Presidente Dr. JAIRO HABER.**

Outrossim, colaciono entendimento do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS, prevendo a irregularidade em divulgar lista de clientes:

> PROCESSO N° 1101020.00006719/2023-20 - ROBERTA SABINO DE ALMEIDA (Adv. ROBERTA SABINO DE ALMEIDA - OAB/RS 75.875) x N.E.R (Def. Dat. LUCIANE CARISSIMI - OAB/RS 107.370). EMENTA TED N°208/2024: **PROPAGANDA IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE LISTA DE CLIENTES E RESULTADOS DAS DECISÕES NAS REDES SOCIAIS. CAPTAÇÃO IRREGULAR.** ABUSO DE REPRESENTAÇÃO, ajuizando contra litigantes estranhos ao fato processual, a fim de forçar acordo para saírem do polo passivo. CONDENAÇÃO EM CENSUSLA E MULTA DE 4 ANUIDADES. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os integrantes da Décima Terceira Turma Julgadora - Gestão 2022/2024 do Egrégio Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em julgar procedente a representação para condenar o representado à sanção disciplinar de censura, cumulada com multa no valor de 4 (quatro) anuidades, por infração ao artigo 34, inciso IV do EAOAB, e artigos 7º, 39 e 42, inciso IV do CED, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste. Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2024. JONI JORGE DUBAL KAERCHER, Presidente da Turma. RICARDO SANDRIN NUNES, Relator.

> Processo n° 1100896.00017614/2020-20 – Repte: OAB EX OFFÍCIO DA SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL x Repdo: B.&.M.R.A.A. (Procs. LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA - OAB/RS 24832 e EDUARDO BECHORNER - OAB/RS 47.305). EMENTA TED Nº 782/2023: **PUBLICIDADE IRREGULAR.** Divulgação de reportagem que refere localização do escritório, **lista de clientes**, nomes e fotos de equipes entre outros dados com título alusivo a autopromoção comete infrações aos artigos 7º, 39, 40, inciso V e 42, incisos IV e V, todos do Código de Ética e Disciplina, tendo sido, evidentemente, publicidade imoderada que não atende aos requisitos legais. Representação julgada procedente para aplicar a pena de censura, convertida em advertência, tendo em vista inexistência de registros disciplinares anteriores. (Processo n. 1100896.00017614/2020-20 – Subseção de Ijuí/RS – 4ª Turma Julgadora do TED/OAB/RS – Relatora Maria Alice Seidel – julgado em 06/04/2023). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os integrantes da Quarta Turma Julgadora - Gestão 2022/2024 do Egrégio Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em julgar procedente a representação para condenar o representado à sanção disciplinar de censura convertida em advertência, por infração ao art. 7º, 39, 40, inciso V, e 42, incisos IV e V, todos do Código de Ética e Disciplina, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Porto Alegre, 6 de abril de 2023. MARCELO FAGUNDES MAURENTE, Presidente da Turma. MARIA ALICE SEIDEL, Relator.

Ainda, destaco o Anexo Único do Provimento nº 205/2021 do Conselho Federal da OAB, o qual prescreve que a criação de conteúdo, palestras, artigos, devem ser orientadas pelo caráter técnico informativo, **sem divulgação de resultados concretos obtidos, clientes**, valores ou gratuidade.

> **Provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB – Anexo único**
>
> Deve ser orientada pelo caráter técnico informativo, **sem divulgação de** resultados concretos obtidos, **clientes**, valores ou gratuidade.

Portanto, a advogada deverá remover de página profissional Instagram, bem como de demais páginas, quaisquer publicações que contenham feedbacks de clientes ou resultados.

As condutas praticadas constituem infrações disciplinares de captação ilegal de clientela, nos termos do art. 34, inciso IV do Estatuto da Advocacia e da OAB:

> Art. 34 - Constitui infração disciplinar:
>
> IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;

Findas as diligências que são cabíveis, decido:

É atribuição da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB/RS fiscalizar a publicidade na advocacia e tomar as providências necessárias contra aquelas consideradas irregulares ou em desacordo com o Código de Ética Profissional e demais regulamentos e Provimentos do Conselho Federal, além de adotar o procedimento de orientação e fiscalização, bem como a adoção de procedimentos específicos ou representações perante autoridades competentes, como preceitua o Art. 122 do Regimento Interno da OAB/RS.

Por entender que a notificação é medida menos gravosa e, por entender também que é função dessa Comissão, primeiramente, fiscalizar, tomar providências e orientar sobre o tema da publicidade, conforme prevê o Regimento Interno dessa Entidade, determino:

a) a notificação da advogada Roselaine Portal Tebaldi OAB/RS 86.340, para que cesse imediatamente a prática de publicidade irregular, qual seja, promessa de resultado, indução ao litígio e divulgação de resultados e feedbacks de clientes, nos termos desta decisão, devendo comprovar nos autos a sua cessação no prazo de 15 dias, **sob pena de encaminhamento do presente processo ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS.**

Insta destacar que o não atendimento será interpretado como recusa no cumprimento desta determinação, caracterizando-se, desse modo, infração disciplinar prevista no art. 34, XVI, do Estatuto da Advocacia e da OAB, conforme dispõe o art. 1º, §2º, do Provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB.

> Art. 1º É permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este Provimento.
>
> § 2º Sempre que solicitado pelos órgãos competentes para a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas, sob pena de incidir na infração disciplinar prevista no art. 34, inciso XVI, do Estatuto da Advocacia e da OAB, entre outras eventualmente apuradas.

> Art. 34 - Constitui infração disciplinar:
>
> XVI – deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou autoridade da Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado.

Com o retorno da manifestação, voltem conclusos para análise quanto ao arquivamento por cumprimento da determinação ou quanto à remessa dos presentes autos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS.

Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **RUI WILSON DA CRUZ BITENCOURT**, **Presidente da CFEP**, em 20/02/2026, às 12:58, conforme art. 6º, § 1º do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei-oab.oabrs.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5223382** e o código CRC **17E896AC**.

1101116.00113786/2025-20 5223382v15